



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stefanus Hamar Alias Steven Alias Epen
2. Tempat lahir : Tuburngil
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/03 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tuburngil Kecamatan Kei Besar Utara Timur
Kabupaten Maluku Tenggara USW Belakang
Dragon Lama-Ohoijang Kompleks Karang Tagepe
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Stefanus Hamar Alias Steven Alias Epen ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Tual (Pasal 25) sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
9. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Oleh Muhamad Hazbullah Roroa, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Amanat Reformasi Indonesia, yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Tul, tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul tanggal 09 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang buah 1 (satu) meter dan 80 (delapan puluh) cm;
 - 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang 40 (empat puluh) cm dan 34 (tiga puluh empat) cm;
 - 1 (satu) buah kayu jenis kayu rep dengan panjang 1,15 (satu koma lima belas) meter;
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana jeans;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa bermula karena adanya makian/umpatan dari korban kepada saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan sehingga membuat Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan marah serta oleh karena Terdakwa dan korban sama-sama dipengaruhi minuman beralkohol serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN bersama-sama dengan Saudara YOHANIS BOSKO Alias ANIS Alias YORDAN, sekira pukul 16.50 WIT pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di gang (tempat duduk) samping belakang rumah Saudara Riki Hamar dan depan rumah Saudari Engelina Sebenan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yaitu korban Gerardus Ohoiulun, perbuatan Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saudara Piter Sebenan, Saudara Angri, Saudara Riki dan korban sedang minum-minum minuman keras berupa sopi di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di gang (tempat duduk) samping belakang rumah Saudara Riki Hamar kemudian sekitar Pukul 15.00 WIT Terdakwa menjemput Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan menggunakan sepeda motor milik korban di Kompleks Karang Tagepe, kemudian Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan bergabung minum minuman keras bersama korban dengan Saudara Piter Sebenan, Saudara Angri, Saudara Riki;

Bahwa pada saat sementara minum Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, namun korban tidak memberikan sepeda motornya, lalu Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengatakan kepada korban “kasih pinjam motor untuk epen pakai dolo”• namun korban menjawab “jangan paksa paksa bole, kamong su mabuk nanti bawa motor la jatuh lai, kalau seng senang mari la katong bakalai”. Setelah itu dijawab oleh Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan “jang begitu, masa katong sama-sama minum baru mau bakalai”• lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan “orang bagini pukul saja”. Selanjutnya Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada di tempat kejadian dan langsung memukul korban yang sementara duduk mengenai bagian belakang tubuh korban lalu korban langsung berlari, bersamaan dengan itu pula Terdakwa berlari ke samping rumah Riki Hamar dan mengambil 1 (satu) buah kayu rep dan melakukan pemukulan terhadap korban di depan rumah Saudari Engelina Sebenan dan mengenai belakang kepala korban;

Bahwa kemudian korban terus berlari kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu rep dan mengenai tulang belakang korban hingga korban jatuh terlentang, setelah korban jatuh terlentang Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dari jarak 6 (enam) meter melempari korban dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kayu, selanjutnya Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan berjalan menuju ke korban yang sedang terlentang di atas tanah lalu Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil 1 (satu) buah kayu rep yang dibuang oleh Terdakwa kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan leher korban. Kemudian datang Saudara Yakubus Hamar dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan berlari ke arah Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dan Terdakwa lalu membacok Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan namun Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan menangkis dengan menggunakan kayu akhirnya Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan melarikan diri meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak ditanah dengan kondisi tidak sadarkan diri dan berlemuran darah;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 449/199/RSUD-KS/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024 dari RSUD Karel Sadsuitubun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Febryn Prisilia Paliyama dengan hasil sebagai berikut :

A. Temuan yang berkaitan dengan identitas jenazah.

1. Identitas Umum Jenazah

- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : Tiga puluh tujuh tahun.
- Berat Badan : Kurang lebih tujuh puluh enam kilogram.
- Panjang Badan : Seratus tujuh puluh tiga centimeter.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Warna hitam pendek ikal.
- Keadaan Gizi : Baik.

2. Identitas Khusus Jenazah

- Tato : Ditemukan gambaran tato di dada kiri dan kanan berbentuk bintang koma ditemukan gambar tato di lengan atas sisi kiri dan kanan berbentuk huruf koma ditemukan tato di perut berbentuk daun koma ditemukan gambaran tato di punggung belakang.
- Tanda Lahir : Tidak ada
- Jaringan Parut : Ditemukan jaringan parut di punggung kaki kanan.
- Tahi Lalat : Tidak ada.
- Cacat Fisik : Tidak ada.
- Pembungkus Jenazah : Sebuah kantong jenazah warna orange.
- Penutup Jenazah : Sebuah selimut warna putih motif garis abu-abu.
- Pakaian :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebuah jaket koma warna cokelat bahan parasut tanpa merek tanpa ukuran koma terdapat resleting do bagian depan.
 - 2) Sebuah baju lengan pendek koma warna biru bahan kaos tanpa merek.
 - 3) Sebuah celana levis koma warna biru muda.
 - 4) Sebuah celana pendek warna biru dongker bahan kain tanpa merek.
 - 5) Sebuah celana pendek warna biru motif garis hitam bahan kaos. koma tanpa merek.
 - 6) Ditemukan sebuah ikat pinggang yang melingkar di celana levis.
 - i Benda disamping jenazah : Tidak ada.
 - j Perhiasan : - Ditemukan sebuah rantai berwarna kuning bahan plastik. - Ditemukan sebuah gelang berwarna hitanm bahan kayu.
 - k Lain-lain : Tidak ada.
- B. Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian.
- Tanda Kematian :
1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang koma warna merah keunguan yang hilang pada penekanan.
 2. Kaku mayat pada rahang koma anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
 3. Tanda pembusukan belum terbentuk
- C. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar.
1. Permukaan Kulit.
 - a. Kepala :
 - Daerah berambut : Tidak mudah terlepas.
 - Wajah : Bengkak koma warna ungu kehitaman.
 - b. Mata kanan dan kiri tertutup.
 - c. Hidung sedang koma kedua telinga biasa mulut terbuka sebesar dua puluh milimeter koma lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 - d. Dada tidak ada kelainan
 - e. Punggung tidak ada kelainan
 - f. Bokong tidak ada kelainan
 2. Luka-luka :
 - Ditemukan luka robek di dahi koma ukuran luka delapan belas centimeter kali empat centimeter luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata dasar otot.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek di kepala sisi belakang ukuran luka sembilan belas centimeter kali tiga centimeter koma luka berbatas tegas membentuk garis memanjang koma tepi luka tidak rata koma dasar tulang kepala.
- Ditemukan luka robek di pangkal hidung ukuran empat centimeter kali dua centimeter luka tidak beraturan koma permukaan tidak rata koma dasar tulang.
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi dalam ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan permukaan tidak rata dasar kulit lapisan luar.
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi luar ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata.
- Ditemukan luka robek di dagu ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan koma tepi tidak rata dasar tulang.
- Ditemukan memar dan bengkak di rahang sisi kiri dan sisi kanan.
- Ditemukan memar dan bengkak di tulang pipi sisi kiri dan sisi kanan.
- Ditemukan gigi geraham kecil kanan atas koma gigi taring kanan atas goyang.
- Ditemukan gigi seri depan atas patah setengah mahkota.
- Ditemukan gigi taring kiri atas terlepas.

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Gerardus Ohoiulun, umur tiga puluh tujuh tahun, temukan luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, gigi taring kiri atas terlepas, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengakibatkan korban Gerardus Ohoiulun meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN bersama-sama dengan Saudara YOHANIS BOSKO Alias ANIS Alias YORDAN, sekira pukul 16.50 WIT pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di gang (tempat duduk) samping belakang rumah Saudara Riki Hamar dan depan rumah Saudari Engelina Sebenan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati”**, yaitu korban Gerardus Ohoiulun, perbuatan Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saudara Piter Sebenan, Saudara Angri, Saudara Riki dan korban sedang minum-minum minuman keras berupa sopi di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di gang (tempat duduk) samping belakang rumah Saudara Riki Hamar kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa menjemput Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan menggunakan sepeda motor milik korban di Kompleks Karang Tagepe, kemudian Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan bergabung minum minuman keras bersama korban dengan Saudara Piter Sebenan, Saudara Angri, Saudara Riki;

Bahwa pada saat sementara minum Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, namun korban tidak memberikan sepeda motornya, lalu Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengatakan kepada korban “kasih pinjam motor untuk epen pakai dolo”• namun korban menjawab “jangan paksa-paksa bole, kamong su mabuk nanti bawa motor la jatuh lai, kalau seng senang mari la katong bakalai”. Setelah itu dijawab oleh Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan “jang begitu, masa katong sama-sama minum baru mau bakalai”• lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan “orang bagini pukul saja”. Selanjutnya Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada di tempat kejadian dan langsung memukul korban yang sementara duduk mengenai bagian belakang tubuh korban lalu korban langsung berlari,

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu pula Terdakwa berlari ke samping rumah Riki Hamar dan mengambil 1 (satu) buah kayu rep dan melakukan pemukulan terhadap korban di depan rumah Saudari Engelina Sebenan dan mengenai belakang kepala korban;

Bahwa kemudian korban terus berlari kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu rep dan mengenai tulang belakang korban hingga korban jatuh terlentang, setelah korban jatuh terlentang Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dari jarak 6 (enam) meter melempari korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu, selanjutnya Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan berjalan menuju ke korban yang sedang terlentang di atas tanah lalu Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil 1 (satu) buah kayu rep yang dibuang oleh Terdakwa kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan leher korban. Kemudian datang Saudara Yakubus Hamar dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan berlari ke arah Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dan Terdakwa lalu membacok Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan namun Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan menangkis dengan menggunakan kayu akhirnya Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan melarikan diri meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak ditanah dengan kondisi tidak sadarkan diri dan berlemuran darah;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 449/199/RSUD-KS/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024 dari RSUD Karel Sadsuitubun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Febryn Prisilia Paliyama dengan hasil sebagai berikut :

A. Temuan yang berkaitan dengan identitas jenazah

1. Identitas Umum Jenazah

- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : Tiga puluh tujuh tahun.
- Berat Badan : Kurang lebih tujuh puluh enam kilogram.
- Panjang Badan : Seratus tujuh puluh tiga centimeter.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Warna hitam pendek ikal
- Keadaan Gizi : Baik

2. Identitas Khusus Jenazah

- Tato : Ditemukan gambaran tato di dada kiri dan kanan berbentuk bintang koma ditemukan gambar tato di lengan atas sisi kiri dan kanan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk huruf koma ditemukan tato di perut berbentuk daun koma
ditemukan gambaran tato di punggung belakang.

- b. Tanda Lahir : Tidak ada
- c. Jaringan Parut : Ditemukan jaringan parut di punggung kaki kanan.
- d. Tahi Lalat : Tidak ada.
- e. Cacat Fisik : Tidak ada.
- f. Pembungkus Jenazah : Sebuah kantong jenazah warna orange.
- g. Penutup Jenazah : Sebuah selimut warna putih motif garis abu-abu.
- h. Pakaian :
 - 1) Sebuah jaket koma warna cokelat bahan parasut tanpa merek tanpa ukuran koma terdapat resleting di bagian depan.
 - 2) Sebuah baju lengan pendek koma warna biru bahan kaos tanpa merek.
 - 3) Sebuah celana levis koma warna biru muda.
 - 4) Sebuah celana pendek warna biru dongker bahan kain tanpa merek.
 - 5) Sebuah celana pendek warna biru motif garis hitam bahan kaos koma tanpa merek.
 - 6) Ditemukan sebuah ikat pinggang yang melingkar di celana levis.
- i. Benda disamping jenazah : Tidak ada.
- j. Perhiasan :
 - Ditemukan sebuah rantai berwarna kuning bahan plastik.
 - Ditemukan sebuah gelang berwarna hitam bahan kayu.
- k. Lain-lain : Tidak ada.

B. Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian

Tanda Kematian :

- 1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang koma warna merah keunguan yang hilang pada penekanan.
 - 2. Kaku mayat pada rahang koma anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
 - 3. Tanda pembusukan belum terbentuk.
- ## C. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar.

1. Permukaan Kulit.

- a. Kepala :
 - Daerah berambut : Tidak mudah terlepas.
 - Wajah : Bengkak koma warna ungu kehitaman.
- b. Mata kanan dan kiri tertutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hidung sedang koma kedua telinga biasa mulut terbuka sebesar dua puluh milimeter koma lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 - d. Dada tidak ada kelainan
 - e. Punggung tidak ada kelainan
 - f. Bokong tidak ada kelainan
2. Luka-luka :
- Ditemukan luka robek di dahi koma ukuran luka delapan belas centimeter kali empat centimeter luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata dasar otot.
 - Ditemukan luka robek di kepala sisi belakang ukuran luka sembilan belas centimeter kali tiga centimeter koma luka berbatas tegas membentuk garis memanjang koma tepi luka tidak rata koma dasar tulang kepala.
 - Ditemukan luka robek di pangkal hidung ukuran empat centimeter kali dua centimeter luka tidak beraturan koma permukaan tidak rata koma dasar tulang.
 - Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi dalam ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan permukaan tidak rata dasar kulit lapisan luar.
 - Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi luar ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata.
 - Ditemukan luka robek di dagu ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan koma tepi tidak rata dasar tulang.
 - Ditemukan memar dan bengkak di rahang sisi kiri dan sisi kanan.
 - Ditemukan memar dan bengkak di tulang pipi sisi kiri dan sisi kanan.
 - Ditemukan gigi geraham kecil kanan atas koma gigi taring kanan atas goyang.
 - Ditemukan gigi seri depan atas patah setengah mahkota.
 - Ditemukan gigi taring kiri atas terlepas.

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Gerardus Ohoiulun, umur tiga puluh tujuh tahun, temukan luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, gigi taring kiri atas terlepas, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengakibatkan korban Gerardus Ohoiulun meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN bersama-sama dengan Saudara YOHANIS BOSKO Alias ANIS Alias YORDAN, sekira pukul 16.50 WIT pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di gang (tempat duduk) samping belakang rumah Saudara Riki Hamar dan depan rumah Saudari Engelina Sebenan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”**, yaitu korban Gerardus Ohoiulun, perbuatan Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saudara Piter Sebenan, Saudara Angri, Saudara Riki dan korban sedang minum-minum minuman keras berupa sopi di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di gang (tempat duduk) samping belakang rumah Saudara Riki Hamar kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa menjemput Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan menggunakan sepeda motor milik korban di Kompleks Karang Tagepe, kemudian Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan bergabung minum minuman keras Bersama korban dengan Saudara Piter Sebenan, Saudara Angri, Saudara Riki;

Bahwa pada saat sementara minum Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, namun korban tidak memberikan sepeda motornya, lalu Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengatakan kepada korban “kasih pinjam motor untuk epen pakai dolo” namun korban menjawab “jangan paksa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa bole, kamong su mabuk nanti bawa motor la jatuh lai, kalau seng senang mari la katong bakalai". Setelah itu dijawab oleh Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan "jangan begitu, masa katong sama-sama minum baru mau bakalai". Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan "orang bagini pukul saja". Selanjutnya Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada di tempat kejadian dan langsung memukul korban yang sementara duduk mengenai bagian belakang tubuh korban lalu korban langsung berlari, bersamaan dengan itu pula Terdakwa berlari ke samping rumah Riki Hamar dan mengambil 1 (satu) buah kayu rep dan melakukan pemukulan terhadap korban di depan rumah Saudari Engelina Sebenan dan mengenai belakang kepala korban;

Bahwa kemudian korban terus berlari kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu rep dan mengenai tulang belakang korban hingga korban jatuh terlentang, setelah korban jatuh terlentang Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dari jarak 6 (enam) meter melempari korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu, selanjutnya Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan berjalan menuju ke korban yang sedang terlentang di atas tanah lalu Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil 1 (satu) buah kayu rep yang dibuang oleh Terdakwa kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan leher korban. Kemudian datang Saudara Yakubus Hamar dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan berlari ke arah Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dan Terdakwa lalu membacok Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan namun Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan menangkis dengan menggunakan kayu akhirnya Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan melarikan diri meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak di tanah dengan kondisi tidak sadarkan diri dan berlemuran darah;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 449/199/RSUD-KS/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024 dari RSUD Karel Sadsuitubun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Febryn Prisilia Paliyama dengan hasil sebagai berikut :

A. Temuan yang berkaitan dengan identitas jenazah

1. Identitas Umum Jenazah

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki.
- b. Umur : Tiga puluh tujuh tahun.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berat Badan : Kurang lebih tujuh puluh enam kilogram.
- d. Panjang Badan : Seratus tujuh puluh tiga centimeter.
- e. Warna Kulit : Sawo matang.
- f. Ciri Rambut : Warna hitam pendek ikal
- g. Keadaan Gizi : Baik
2. Identitas Khusus Jenazah
 - a. Tato : Ditemukan gambaran tato di dada kiri dan kanan berbentuk bintang koma ditemukan gambar tato di lengan atas sisi kiri dan kanan berbentuk huruf koma ditemukan tato di perut berbentuk daun koma ditemukan gambaran tato di punggung belakang.
 - b. Tanda Lahir : Tidak ada
 - c. Jaringan Parut : Ditemukan jaringan parut di punggung kaki kanan.
 - d. Tahi Lalat : Tidak ada.
 - e. Cacat Fisik : Tidak ada.
 - f. Pembungkus Jenazah : Sebuah kantong jenazah warna orange.
 - g. Penutup Jenazah : Sebuah selimut warna putih motif garis abu-abu.
 - h. Pakaian :
 - 1) Sebuah jaket koma warna cokelat bahan parasut tanpa merek tanpa ukuran koma terdapat resleting do bagian depan.
 - 2) Sebuah baju lengan pendek koma warna biru bahan kaos tanpa merek.
 - 3) Sebuah celana levis koma warna biru muda.
 - 4) Sebuah celana pendek warna biru dongker bahan kain tanpa merek.
 - 5) Sebuah celana pendek warna biru motif garis hitam bahan kaos koma tanpa merek.
 - 6) Ditemukan sebuah ikat pinggang yang melingkar di celana levis.
 - i Benda disamping jenazah : Tidak ada.
 - j Perhiasan :
 - Ditemukan sebuah rantai berwarna kuning bahan plastik.
 - Ditemukan sebuah gelang berwarna hitam bahan kayu.
 - k Lain-lain : Tidak ada.
- B. Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian.

Tanda Kematian :

 1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang koma warna merah keunguan yang hilang pada penekanan.
 2. Kaku mayat pada rahang koma anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda pembusukan belum terbentuk.

C. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar.

1. Permukaan Kulit.

a. Kepala :

- Daerah berambut : Tidak mudah terlepas.
- Wajah : Bengkak koma warna ungu kehitaman.

b. Mata kanan dan kiri tertutup.

c. Hidung sedang koma kedua telinga biasa mulut terbuka sebesar dua puluh milimeter koma lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.

d. Dada tidak ada kelainan

e. Punggung tidak ada kelainan

f. Bokong tidak ada kelainan

2. Luka-luka :

- Ditemukan luka robek di dahi koma ukuran luka delapan belas centimeter kali empat centimeter luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata dasar otot.
- Ditemukan luka robek di kepala sisi belakang ukuran luka sembilan belas centimeter kali tiga centimeter koma luka berbatas tegas membentuk garis memanjang koma tepi luka tidak rata koma dasar tulang kepala.
- Ditemukan luka robek di pangkal hidung ukuran empat centimeter kali dua centimeter luka tidak beraturan koma permukaan tidak rata koma dasar tulang.
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi dalam ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan permukaan tidak rata dasar kulit lapisan luar.
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi luar ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata.
- Ditemukan luka robek di dagu ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan koma tepi tidak rata dasar tulang.
- Ditemukan memar dan bengkak di rahang sisi kiri dan sisi kanan.
- Ditemukan memar dan bengkak di tulang pipi sisi kiri dan sisi kanan.
- Ditemukan gigi geraham kecil kanan atas koma gigi taring kanan atas goyang.
- Ditemukan gigi seri depan atas patah setengah mahkota.
- Ditemukan gigi taring kiri atas terlepas.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Gerardus Ohoiulun, umur tiga puluh tujuh tahun, temukan luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, gigi taring kiri atas terlepas, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengakibatkan korban Gerardus Ohoiulun meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa STEFANUS HAMAR Alias STEVEN Alias EPEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albertus Ohoiulun Alias Rio dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah kematian korban Gerardus Ohoiulun, yang merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2024 waktu siang hari, mengenai hari dan tanggal kejadian, saksi tidak ingat, bertempat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa saat itu saksi sementara mengikuti acara ulang tahun kakek saksi di depan SD Mathias I Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, ketika itu saksi mendapat informasi dari isteri saksi bahwa ada orang kampung yang meninggal dunia di Pokarina, kemudian saksi langsung pergi ke lokasi kejadian serta melihat ternyata yang meninggal dunia adalah korban Gerardus Ohoiulun, kakak sepupu saksi karena dibunuh;
 - Bahwa saksi melihat keadaan korban tidak bernapas lagi dengan kondisi korban tidur terlentang di jalan, wajah korban hancur, banyak darah di wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) gigi korban yang terlepas, akan tetapi saksi tidak mengetahui luka atau keadaan korban tersebut karena dipukul atau dibacok;

- Bahwa saksi tidak melihat kayu atau alat tajam di sekitar tubuh korban yang tergeletak;
- Bahwa di lokasi kejadian, saksi memperoleh informasi dari seseorang yang bernama Karel Hamar yang menyampaikan kepada saksi bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, namun Karel Hamar tidak menceritakan bagaimana cara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan membunuh korban, sementara di lokasi kejadian tidak ada Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi langsung ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk membuat laporan polisi, sedangkan keluarga yang lain membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa korban memperoleh penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur karena telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi memperoleh informasi lain bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa, korban dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya ataukah tidak antara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Suriyanti Hamar Alias Ati dibawah janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah kematian korban Gerardus Ohoiulun;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar sore hari disamping rumah saudari Ella Sebenan yang bertempat di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa saat itu saksi sementara tidur di rumah saksi yang terletak juga di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, lalu saksi mendengar suara keributan di luar rumah saksi, kemudian saksi keluar, dimana saat itu saksi melihat banyak orang berkerumun di disamping rumah saudari Ella Sebenan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya keributan, saksi sempat melihat Karel Hamar Alias Karel, saksi Jacobus Hamar Alias Obut/suami saksi dan Nicodemus Hamar Alias Niko berada di gang samping rumah saksi, dimana Terdakwa, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban dan Nicodemus Hamar Alias Niko mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi disamping rumah saksi;
 - Bahwa saksi kemudian bertanya kepada orang yang berkerumun tersebut lalu saksi diberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah korban Gerardus Ohoiulun, sedangkan yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;
 - Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan kayu;
 - Bahwa setahu saksi, korban tinggal di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengapa memukul korban, namun Karel Hamar Alias Karel menyampaikan bahwa pembunuhan disebabkan motor korban mau dipinjam oleh Terdakwa, akan tetapi korban tidak mau karena korban mau pulang;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi pergi ke Kelanit karena sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan serta korban mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi di gang disamping rumah saksi, sehingga saksi takut kalau keluarga korban datang meluapkan kemarahan mereka, setelah 3 (tiga) minggu lamanya barulah saksi dan suami kembali ke rumah;
 - Bahwa selain itu, saksi juga melihat barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa sebuah kayu yang berada di sekitar rumah saksi, sedangkan mengenai 2 (dua) buah kayu lainnya, saksi tidak pernah melihat;
 - Bahwa jarak antara ditemukannya kayu disamping rumah saksi dengan lokasi korban tergeletak sekitar 12 (dua belas) meter, sementara jarak tempat konsumsi minuman keras beralkohol dengan ditemukannya kayu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Jakobus Hamar Alias Obut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah kematian korban Gerardus Ohoiulun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2024 sekitar pukul 17.00 wit, mengenai hari tanggal dan bulan kejadian, saksi tidak ingat, bertempat disamping rumah saksi di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang ke rumah, lalu saksi melihat Terdakwa, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, Karel Hamar Alias Karel dan korban sementara mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi di gang samping rumah saksi, kemudian saksi bergabung dengan mereka mengkonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan korban, padahal tidak ada kejadian saling mengejek atau mengeluarkan kata-kata makian/umpatan, dimana saat itu saksi melihat saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil kayu balok yang berada di sekitar dapur rumah saksi, lalu saksi mengambil kayu tersebut dari saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan kemudian saksi membuang kayu tersebut dan kembali ke tempat mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut;
- Bahwa setelah saksi kembali, saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah kayu balok kemudian memukul dari arah samping saksi ke arah belakang saksi tempat korban dan Karel Hamar Alias Karel berdiri, seketika itu juga saksi langsung lari masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil parang untuk memotong saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan karena ia pernah memarahi ayah saksi ketika mereka bekerja bersama mendirikan bangunan;
- Bahwa ketika saksi kembali dengan membawa parang, saksi melihat korban telah tergeletak tidak bergerak di tanah, tidak merintih kesakitan serta tidak mengeluarkan suara apapun, dengan posisi tubuh terlentang penuh dengan darah diatas tanah yang keluar dari belakang kepala korban, sedangkan Terdakwa tidak berada lagi di tempat tersebut, sementara saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan sedang berdiri memegang kayu balok yang penuh darah, lalu saksi mengayunkan parang ke arah saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, namun ditangkis oleh saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan kayu balok tersebut, kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan lari sehingga dikejar oleh saksi, lalu saksi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan membuang kayu tersebut di belakang dapur saksi;

- Bahwa awalnya Nicodemus Hamar juga mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi, namun ketika terjadi keributan hingga peristiwa pemukulan terhadap korban, Nicodemus Hamar tidak ada karena ia sudah pergi ke Elat Kecamatan Kei Besar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa maupun saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan memukul korban, sementara saksipun tidak menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan terkait pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di bagian wajah dan di belakang kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan (Terdakwa dalam perkara terpisah) keberatan dan mengatakan bahwa saksi mengambil parang tidak hanya untuk memotong saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan (Terdakwa dalam perkara terpisah), tetapi untuk memotong korban juga;

4. Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah kematian korban Gerardus Ohoiulun;
- Bahwa pada awalnya saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan motor, namun saksi tidak mengetahui motor siapa yang digunakan oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk datang di rumah Ricky Hamar dan saksi Jakobus Hamar Alias Obut yang bertempat di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut, sudah ada Karel Hamar, Nikodemus Hamar dan korban Gerardus Ohoiulun yang duduk di gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, sedangkan saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan Ricky Hamar tidak ada, lalu saksi bergabung duduk di gang tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi bersama Karel Hamar, Nikodemus Hamar, Terdakwa dan korban, namun beberapa saat kemudian Nikodemus Hamar pamit untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba korban menantang saksi untuk berkelahi, sehingga beberapa saat kemudian, saksi meminta Terdakwa untuk mencari motor untuk mengantar saksi pulang, kemudian Terdakwa mengatakan kalau motor yang ada ini milik korban dan korban tidak mau meminjamkan motornya untuk mengantar saksi, dimana korban sempat mengatakan “kalau tidak senang, ayo berkelahi”;
 - Bahwa korban kemudian memaki/mengumpat saksi sehingga saksi berdiri mencabut kayu pagar bulat lalu memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh korban bagian belakang sampai kayu tersebut patah, sehingga korban lari lalu dikejar oleh Terdakwa yang akhirnya didapati korban disamping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut, kemudian saksi mendatangi korban dan Terdakwa, saat itu korban sudah tergeletak dengan posisi terlentang, lalu saksi mengambil kayu balok/kayu rep yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada wajah (hidung) dan dahi korban hingga dahi korban pecah serta banyak darah yang keluar dari kepala korban;
 - Bahwa setelah itu saksi Jakobus Hamar Alias Obut dengan membawa parang kemudian memotong saksi dengan parang tersebut, namun ditangkis oleh saksi dengan kayu balok/kayu rep, selanjutnya saksi lari dan membuang kayu tersebut di belakang rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut;
 - Bahwa setelah saksi memukul, korban tidak bergerak lagi dan mati;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban, namun Terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa ia memukul korban pada kepala dan tulang belakang korban;
 - Bahwa alasan saksi memukul korban karena ia memaki/mengumpat orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 449/199/RSUD-KS/VIII/2024, yang dibuat oleh dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah memeriksa pasien atas nama Gerardus Ohoiulun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian:

Tanda kematian:

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang koma warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
2. Kaku mayat pada rahang koma anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
3. Tanda pembusukan belum terbentuk;

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

1. Permukaan kulit:

a. Kepala:

- Daerah berambut : Tidak mudah terlepas;
- Wajah : bengkak koma warna ungu kehitaman;

b. Mata kanan dan kiri tertutup;

c. Hidung sedang koma kedua telinga biasa mulut terbuka sebesar dua puluh millimeter koma lidah tidak terjulur dan tidak tergigit;

d. Dada tidak ada kelainan;

e. Bokong tidak ada kelainan;

2. Luka-luka:

- Ditemukan luka robek di dahi koma ukuran luka delapan belas centimeter kali empat centimeter luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata dasar otot;
- Ditemukan luka robek di kepala sisi belakang ukuran luka sembilan belas centimeter kali tiga centimeter koma luka berbatas tegas membentuk garis memanjang koma tepi luka tidak rata koma dasar tulang kepala;
- Ditemukan luka robek di pengkal hidung ukuran empat centimeter kali dua centimeter luka tidak beraturan koma permukaan tidak rata koma dasar tulang;
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi dalam ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan permukaan tidak rata dasar kulit lapisan luar;
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi luar ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata;
- Ditemukan luka robek di dagu ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan koma tepi tidak rata dasar tulang;
- Ditemukan memar dan bengkak di rahang sisi kiri dan sisi kanan;
- Ditemukan memar dan bengkak di tulang pipi sisi kiri dan sisi kanan;
- Ditemukan gigi geraham kecil kanan atas koma gigi taring kanan atas goyang;
- Ditemukan gigi seri depan atas patah setengah mahkota;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Ditemukan gigi taring kiri atas terlepas;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, gigi taring kiri atas terlepas. Luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa dan Nicodemus Hamar mengkomsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi disamping rumah Eti Hamar di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pada keesokan harinya, Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wit, Terdakwa dan Nicodemus Hamar berjalan menuju ke pangkalan ojek Kompleks Dragon, Terdakwa dan Nicodemus Hamar naik ojek ke kompleks Pokarina, dimana saat itu Terdakwa naik ojek yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa setelah tiba di kompleks Pokarina, Terdakwa dan Nikodemus Hamar minta bantuan korban untuk pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras beralkohol jenis sopi, setelah itu Terdakwa bersama Nikodemus Hamar dan korban mengkomsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Nikodemus Hamar dan korban pindah tempat ke gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut kemudian mengkomsumsi minuman keras beralkohol tersebut di situ. Tidak lama kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengirim pesan kepada Terdakwa minta tolong untuk membeli rokok, lalu Nicodemus Hamar menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan di kompleks Karang Tagepe lalu Terdakwa membawa saksi Yohanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosko Alias Anis Alias Yordan datang ke samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut;

- Bahwa selanjutnya korban menantang saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan untuk berkelahi, sehingga Terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan bahwa saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 wit, Nicodemus Hamar pamit mau ke pelabuhan kapal cepat untuk pergi ke Elat Kei Besar, sehingga yang tinggal berada di samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut adalah Terdakwa, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban, saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan Karel Hamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersama saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban dan saksi Jakobus Hamar Alias Obut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan pamit untuk pulang serta minta untuk diantarkan, akan tetapi korban tidak mau meminjamkan motornya, namun saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan tetap memaksa untuk memakai motor korban, sehingga korban menantang saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan berkelahi dengan mengatakan “kalau tidak senang berkelahi saja” serta menyebutkan kata makian/umpatan kepada saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;
- Bahwa saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan kemudian pergi ke samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut lalu mengambil sebuah kayu merupakan pagar rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut kemudian memukul korban dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belakang tubuh korban sehingga korban lari lalu Terdakwa mengejar korban serta mengambil sebuah kayu balok (kayu rep) yang digunakan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai ke bagian belakang kepala korban dan punggung korban mengakibatkan korban jatuh terlentang, selanjutnya saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil kayu balok (kayu rep) tersebut dari tangan Terdakwa yang digunakan oleh saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada dahi dan wajah korban;
- Bahwa korban masih bergerak ketika Terdakwa memukul korban, namun ketika saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan memukul, wajah korban berlumuran darah dan hancur serta korban tidak bergerak lagi;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan melarikan diri setelah memukul korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui pada malam harinya setelah kejadian bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban karena emosi dan dipengaruhi minuman keras yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dan 3 (tiga) orang lainnya sebanyak 7 (tujuh) botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang 1 (satu) meter dan 80 (delapan puluh) cm;
- 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang 40 (empat puluh) cm dan 34 (tiga puluh empat) cm;
- 1 (satu) buah kayu jenis kayu rep dengan panjang 1,15 (satu koma lima belas) meter;
- 1 (satu) buah baju berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah celana jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa dan Nicodemus Hamar mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi disamping rumah Eti Hamar di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pada keesokan harinya, Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wit, Terdakwa dan Nicodemus Hamar berjalan menuju ke pangkalan ojek Kompleks Dragon, Terdakwa dan Nicodemus Hamar naik ojek ke kompleks Pokarina, dimana saat itu Terdakwa naik ojek yang dikendarai oleh korban Gerardus Ohoiulun;
- Bahwa setelah tiba di kompleks Pokarina, Terdakwa dan Nicodemus Hamar minta bantuan korban untuk pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



beralkohol jenis sopi, setelah itu Terdakwa bersama Nicodemus Hamar dan korban mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Nicodemus Hamar dan korban pindah tempat ke gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut kemudian mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut di situ. Tidak lama kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengirim pesan kepada Terdakwa minta tolong untuk membeli rokok, lalu Nicodemus Hamar menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan di kompleks Karang Tagepe lalu Terdakwa membawa saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan tujuan untuk datang di rumah Ricky Hamar dan saksi Jakobus Hamar Alias Obut yang bertempat di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut, sudah ada Karel Hamar, Nicodemus Hamar dan korban Gerardus Ohoiulun yang duduk di gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, sedangkan saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan Ricky Hamar tidak ada, lalu saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan bergabung duduk di gang tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi bersama Karel Hamar, Nicodemus Hamar, Terdakwa dan korban;
- Bahwa kemudian saksi Jakobus Hamar Alias Obut baru pulang ke rumah, lalu saksi Jakobus Hamar Alias Obut melihat Terdakwa, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, Karel Hamar Alias Karel, Nicodemus Hamar dan korban sementara mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi di gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut, kemudian saksi Jakobus Hamar Alias Obut bergabung dengan mereka mengkonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 wit, Nicodemus Hamar pamit mau ke pelabuhan kapal cepat untuk pergi ke Elat Kei Besar, sehingga yang tinggal berada di samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut adalah Terdakwa saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban, saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan Karel Hamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersama saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban dan saksi Jakobus Hamar Alias Obut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, kemudian sekitar pukul 17.00 wit, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan pamit untuk pulang serta minta



untuk diantarkan, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan meminta Terdakwa untuk mencari motor untuk mengantar saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan pulang, kemudian Terdakwa mengatakan kalau motor yang ada ini milik korban dan korban tidak mau meminjamkan motornya untuk mengantar saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, dimana korban sempat mengatakan "kalau tidak senang, ayo berkelahi";

- Bahwa korban kemudian memaki/mengumpat saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan sehingga saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan berdiri mencabut kayu pagar bulat lalu memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh korban bagian belakang sampai kayu tersebut patah menjadi 4 (empat) bagian, sehingga korban lari lalu dikejar oleh Terdakwa yang akhirnya didapati korban disamping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan disamping rumah saudari Ella Sebenan, sementara saksi Jakobus Hamar Alias Obut masuk ke dalam rumah mengambil parang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah kayu balok (kayu rep) yang digunakan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai ke bagian belakang kepala korban dan punggung korban mengakibatkan korban jatuh terlentang, akan tetapi korban masih bergerak, kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mendatangi korban dan Terdakwa, saat itu korban sudah tergeletak dengan posisi terlentang, lalu saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil kayu balok/kayu rep yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada wajah (hidung) dan dahi korban hingga dahi korban pecah serta banyak darah yang keluar dari kepala korban serta korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah itu saksi Jakobus Hamar Alias Obut dengan membawa parang kemudian memotong saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan parang tersebut, namun ditangkis oleh saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan kayu balok/kayu rep, selanjutnya saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan lari dan membuang kayu tersebut di belakang rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut;
- Bahwa saksi Suriyanti Hamar Alias Ati/isteri dari saksi Jakobus Hamar Alias Obut, saat itu sementara tidur di rumah, lalu saksi Suriyanti Hamar Alias Ati mendengar suara keributan di luar rumah, kemudian saksi Suriyanti Hamar Alias Ati keluar, dimana saat itu saksi Suriyanti Hamar Alias Ati melihat banyak orang berkerumun disamping rumah saksi Suriyanti Hamar Alias Ati dan disamping rumah saudari Ella Sebenan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suriyanti Hamar Alias Ati kemudian bertanya kepada orang yang berkerumun tersebut lalu saksi Suriyanti Hamar Alias Ati diberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan, dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah korban Gerardus Ohoiulun, sedangkan yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan cara memukul korban dengan kayu;
- Bahwa saksi Suriyanti Hamar Alias Ati tidak bertanya kepada Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengapa memukul korban, namun Karel Hamar Alias Karel menyampaikan bahwa pembunuhan terjadi karena sebelumnya Terdakwa mau meminjam motor milik korban, akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya saksi Suriyanti Hamar Alias Ati dan Jakobus Hamar Alias Obut/suami saksi Suriyanti Hamar Alias Ati langsung pergi ke Kelanit karena sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan serta korban mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi di gang disamping rumah saksi Suriyanti Hamar Alias Ati, sehingga saksi Suriyanti Hamar Alias Ati takut kalau keluarga korban datang meluapkan kemarahan mereka, hingga setelah 3 (tiga) minggu lamanya barulah saksi Suriyanti Hamar Alias Ati dan Jakobus Hamar Alias Obut kembali ke rumah;
- Bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio saat itu sementara mengikuti acara ulang tahun kakek di depan SD Mathias I Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, ketika itu saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio mendapat informasi dari isteri bahwa ada orang kampung yang meninggal dunia di Pokarina, kemudian saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio langsung pergi ke lokasi kejadian serta melihat ternyata yang meninggal dunia adalah korban Gerardus Ohoiulun, kakak sepupu saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio;
- Bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio melihat keadaan korban tidak bernapas lagi dengan kondisi korban tidur terlentang di jalan, wajah korban hancur, banyak darah di wajah dan ada sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) gigi korban yang terlepas, akan tetapi saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio tidak mengetahui luka atau keadaan korban tersebut karena dipukul atau dibacok;
- Bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio kemudian memperoleh informasi dari seseorang yang bernama Karel Hamar yang menyampaikan bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, namun Karel Hamar tidak menceritakan bagaimana cara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan membunuh

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sementara di lokasi kejadian tidak ada Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio langsung ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk membuat laporan polisi, sedangkan keluarga yang lain membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa korban memperoleh penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur karena telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio memperoleh informasi lain bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa, korban dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya ataukah tidak antara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 449/199/RSUD-KS/VIII/2024, yang dibuat oleh dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah memeriksa pasien atas nama Gerardus Ohoiulun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian:

Tanda kematian:

1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang koma warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
2. Kaku mayat pada rahang koma anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
3. Tanda pembusukan belum terbentuk;

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

1. Permukaan kulit:
 - a. Kepala:
 - Daerah berambut : Tidak mudah terlepas;
 - Wajah : bengkak koma warna ungu kehitaman;
 - b. Mata kanan dan kiri tertutup;
 - c. Hidung sedang koma kedua telinga biasa mulut terbuka sebesar dua puluh millimeter koma lidah tidak terjulur dan tidak tergigit;
 - d. Dada tidak ada kelainan;
 - e. Bokong tidak ada kelainan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



2. Luka-luka:

- Ditemukan luka robek di dahi koma ukuran luka delapan belas centimeter kali empat centimeter luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata dasar otot;
- Ditemukan luka robek di kepala sisi belakang ukuran luka sembilan belas centimeter kali tiga centimeter koma luka berbatas tegas membentuk garis memanjang koma tepi luka tidak rata koma dasar tulang kepala;
- Ditemukan luka robek di pengkal hidung ukuran empat centimeter kali dua centimeter luka tidak beraturan koma permukaan tidak rata koma dasar tulang;
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi dalam ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan permukaan tidak rata dasar kulit lapisan luar;
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi luar ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata;
- Ditemukan luka robek di dagu ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan koma tepi tidak rata dasar tulang;
- Ditemukan memar dan bengkak di rahang sisi kiri dan sisi kanan;
- Ditemukan memar dan bengkak di tulang pipi sisi kiri dan sisi kanan;
- Ditemukan gigi geraham kecil kanan atas koma gigi taring kanan atas goyang;
- Ditemukan gigi seri depan atas patah setengah mahkota;
- Ditemukan gigi taring kiri atas terlepas;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, gigi taring kiri atas terlepas. Luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut tetapi penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Stefanus Hamar Alias Steven Alias Epen diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel, ditinjau dari corak atau bentuknya maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan (opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. dalam : "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn). Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH. dalam buku : "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Menurut teori kehendak (Wills-theorie) dari Von Hippel menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voor waardelijk opzet atau dolus eventualis). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa dan Nicodemus Hamar mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi disamping rumah Eti Hamar di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pada keesokan harinya, Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wit, Terdakwa dan Nicodemus Hamar berjalan menuju ke pangkalan ojek Kompleks Dragon, Terdakwa dan Nicodemus Hamar naik ojek ke kompleks Pokarina,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Terdakwa naik ojek yang dikendarai oleh korban Gerardus Ohoiulun;

Menimbang, bahwa setelah tiba di kompleks Pokarina, Terdakwa dan Nicodemus Hamar minta bantuan korban untuk pergi membeli 1 (satu) botol minuman keras beralkohol jenis sopi, setelah itu Terdakwa bersama Nicodemus Hamar dan korban mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Nicodemus Hamar dan korban pindah tempat ke gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut kemudian mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut di situ. Tidak lama kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengirim pesan kepada Terdakwa minta tolong untuk membeli rokok, lalu Nicodemus Hamar menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan di kompleks Karang Tagepe lalu Terdakwa membawa saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan tujuan untuk datang di rumah Ricky Hamar dan saksi Jakobus Hamar Alias Obut yang bertempat di kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut, sudah ada Karel Hamar, Nicodemus Hamar dan korban Gerardus Ohoiulun yang duduk di gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, sedangkan saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan Ricky Hamar tidak ada, lalu saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan bergabung duduk di gang tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi bersama Karel Hamar, Nicodemus Hamar, Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jakobus Hamar Alias Obut baru pulang ke rumah, lalu saksi Jakobus Hamar Alias Obut melihat Terdakwa, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, Karel Hamar Alias Karel, Nicodemus Hamar dan korban sementara mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi di gang samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut, kemudian saksi Jakobus Hamar Alias Obut bergabung dengan mereka mengkonsumsi minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 wit, Nicodemus Hamar pamit mau ke pelabuhan kapal cepat untuk pergi ke Elat Kei Besar, sehingga yang tinggal berada di samping rumah saksi Jakobus Hamar Alias

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obut adalah Terdakwa saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban, saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan Karel Hamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bersama saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban dan saksi Jakobus Hamar Alias Obut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, kemudian sekitar pukul 17.00 wit, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan pamit untuk pulang serta minta untuk diantarkan, saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan meminta Terdakwa untuk mencari motor untuk mengantar saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan pulang, kemudian Terdakwa mengatakan kalau motor yang ada ini milik korban dan korban tidak mau meminjamkan motornya untuk mengantar saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, dimana korban sempat mengatakan “kalau tidak senang, ayo berkelahi”;

Menimbang, bahwa korban kemudian memaki/mengumpat saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan sehingga saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan berdiri mencabut kayu pagar bulat lalu memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh korban bagian belakang sampai kayu tersebut patah menjadi 4 (empat) bagian, sehingga korban lari lalu dikejar oleh Terdakwa yang akhirnya didapati korban disamping rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut dan disamping rumah saudari Ella Sebenan, sementara saksi Jakobus Hamar Alias Obut masuk ke dalam rumah mengambil parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah kayu balok (kayu rep) yang digunakan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai ke bagian belakang kepala korban dan punggung korban mengakibatkan korban jatuh terlentang, akan tetapi korban masih bergerak, kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mendatangi korban dan Terdakwa, saat itu korban sudah tergeletak dengan posisi terlentang, lalu saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengambil kayu balok/kayu rep yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada wajah (hidung) dan dahi korban hingga dahi korban pecah serta banyak darah yang keluar dari kepala korban serta korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Jakobus Hamar Alias Obut dengan membawa parang kemudian memotong saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan parang tersebut, namun ditangkis oleh saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan kayu balok/kayu rep, selanjutnya saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan lari dan membuang kayu tersebut di belakang rumah saksi Jakobus Hamar Alias Obut;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suriyanti Hamar Alias Ati/isteri dari saksi Jakobus Hamar Alias Obut, saat itu sementara tidur di rumah, lalu saksi Suriyanti Hamar Alias Ati mendengar suara keributan di luar rumah, kemudian saksi Suriyanti Hamar Alias Ati keluar, dimana saat itu saksi Suriyanti Hamar Alias Ati melihat banyak orang berkerumun disamping rumah saksi Suriyanti Hamar Alias Ati dan disamping rumah saudari Ella Sebenan;

Menimbang, bahwa saksi Suriyanti Hamar Alias Ati kemudian bertanya kepada orang yang berkerumun tersebut lalu saksi Suriyanti Hamar Alias Ati diberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan, dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah korban Gerardus Ohoiulun, sedangkan yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan cara memukul korban dengan kayu;

Menimbang, bahwa saksi Suriyanti Hamar Alias Ati tidak bertanya kepada Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan mengapa memukul korban, namun Karel Hamar Alias Karel menyampaikan bahwa pembunuhan terjadi karena sebelumnya Terdakwa mau meminjam motor milik korban, akan tetapi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suriyanti Hamar Alias Ati dan Jakobus Hamar Alias Obut/suami saksi Suriyanti Hamar Alias Ati langsung pergi ke Kelanit karena sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan serta korban mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi di gang disamping rumah saksi Suriyanti Hamar Alias Ati, sehingga saksi Suriyanti Hamar Alias Ati takut kalau keluarga korban datang meluapkan kemarahan mereka, hingga setelah 3 (tiga) minggu lamanya barulah saksi Suriyanti Hamar Alias Ati dan Jakobus Hamar Alias Obut kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio saat itu sementara mengikuti acara ulang tahun kakek di depan SD Mathias I Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, ketika itu saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio mendapat informasi dari isteri bahwa ada orang kampung yang meninggal dunia di Pokarina, kemudian saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio langsung pergi ke lokasi kejadian serta melihat ternyata yang meninggal dunia adalah korban Gerardus Ohoiulun, kakak sepupu saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio;

Menimbang, bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio melihat keadaan korban tidak bernapas lagi dengan kondisi korban tidur terlentang di jalan, wajah

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



korban hancur, banyak darah di wajah dan ada sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) gigi korban yang terlepas, akan tetapi saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio tidak mengetahui luka atau keadaan korban tersebut karena dipukul atau dibacok;

Menimbang, bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio kemudian memperoleh informasi dari seseorang yang bernama Karel Hamar yang menyampaikan bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, namun Karel Hamar tidak menceritakan bagaimana cara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan membunuh korban, sementara di lokasi kejadian tidak ada Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio langsung ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk membuat laporan polisi, sedangkan keluarga yang lain membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur serta memperoleh penanganan karena korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio memperoleh informasi lain bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa, korban dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya atautkah tidak antara Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 449/199/RSUD-KS/VIII/2024, yang dibuat oleh dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah memeriksa pasien atas nama Gerardus Ohoiulun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian:

Tanda kematian:

1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang koma warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
2. Kaku mayat pada rahang koma anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
3. Tanda pembusukan belum terbentuk;

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

1. Permukaan kulit:

- a. Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah berambut : Tidak mudah terlepas;
- Wajah : bengkak koma warna ungu kehitaman;
- b. Mata kanan dan kiri tertutup;
- c. Hidung sedang koma kedua telinga biasa mulut terbuka sebesar dua puluh millimeter koma lidah tidak terjulur dan tidak tergigit;
- d. Dada tidak ada kelainan;
- e. Bokong tidak ada kelainan;

2. Luka-luka:

- Ditemukan luka robek di dahi koma ukuran luka delapan belas centimeter kali empat centimeter luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata dasar otot;
- Ditemukan luka robek di kepala sisi belakang ukuran luka sembilan belas centimeter kali tiga centimeter koma luka berbatas tegas membentuk garis memanjang koma tepi luka tidak rata koma dasar tulang kepala;
- Ditemukan luka robek di pengkal hidung ukuran empat centimeter kali dua centimeter luka tidak beraturan koma permukaan tidak rata koma dasar tulang;
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi dalam ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan permukaan tidak rata dasar kulit lapisan luar;
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah sisi luar ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma luka tidak beraturan koma tepi luka tidak rata;
- Ditemukan luka robek di dagu ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter koma tidak beraturan koma tepi tidak rata dasar tulang;
- Ditemukan memar dan bengkak di rahang sisi kiri dan sisi kanan;
- Ditemukan memar dan bengkak di tulang pipi sisi kiri dan sisi kanan;
- Ditemukan gigi geraham kecil kanan atas koma gigi taring kanan atas goyang;
- Ditemukan gigi seri depan atas patah setengah mahkota;
- Ditemukan gigi taring kiri atas terlepas;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, gigi taring kiri atas terlepas. Luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut tetapi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, dengan memperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan akibat yang dialami oleh korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya, dimana Terdakwa menerangkan memukul korban karena marah yang disebabkan sebelumnya korban tidak mau meminjamkan motor kepada Terdakwa untuk mengantar saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan pulang, sehingga awalnya saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan memukul korban dengan sebuah kayu bulat ke tubuh korban bagian belakang sampai kayu tersebut patah menjadi 4 (empat) bagian, sehingga korban lari yang dikejar oleh Terdakwa lalu korban dipukul oleh Terdakwa dengan sebuah kayu balok/rep ke bagian belakang kepala korban dan punggung korban mengakibatkan korban jatuh terlentang, kemudian saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan datang mengambil sebuah kayu balok/rep tersebut dari Terdakwa lalu memukul kembali korban dengan sebuah kayu balok/rep tersebut ke bagian wajah (hidung) dan dahi korban ketika korban telah jatuh tergeletak dengan posisi terlentang mengakibatkan korban langsung meninggal di tempat kejadian, dengan kondisi korban mengalami luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, dan gigi taring kiri atas terlepas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diatas, dimana Terdakwa dengan memakai sebuah kayu balok/rep, sedangkan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan memakai sebuah kayu bulat kemudian bersama Terdakwa memakai sebuah kayu balok/rep telah memukul korban mengakibatkan korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh korban sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 449/199/RSUD-KS/VIII/2024, yang dibuat oleh dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah memeriksa korban atas nama Gerardus Ohoiulun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian:

Tanda kematian:

1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang koma warna merah keunguan yang hilang pada penekanan;
2. Kaku mayat pada rahang koma anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
3. Tanda pembusukan belum terbentuk;

Dengan ditemukannya luka robek di kepala, luka robek di dahi, luka robek di hidung dan bibir, luka robek di dagu, bengkak dan memar di rahang kiri kanan dan tulang pipi, gigi geraham kecil kanan atas, gigi taring kanan atas goyang, gigi seri depan atas patah setengah mahkota, gigi taring kiri atas terlepas. Luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Ini berarti bahwa saat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara sudah dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, serta informasi yang diperoleh dari para saksi lainnya di tempat kejadian bahwa setelah korban dipukul oleh Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan, korban langsung meninggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memukul korban dan akibatnya bagi korban meninggal dunia, dengan demikian maka unsur "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana antara lain adalah:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), ialah seorang yang sendirian telah melakukan perbuatan;
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*), ialah terdiri dari paling sedikit dua orang, yaitu sebagai orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*);
3. Orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*), ialah sebagai orang yang turut melakukan atau bersama-sama melakukan, artinya sedikitnya harus ada dua orang, sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, melalui keterangan Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



yang mengaku telah memukul korban, serta informasi atau pengetahuan yang diperoleh saksi Jakobus Hamar Alias Obut, saksi Suriyanti Hamar Alias Ati dan saksi Albertus Ohoiulun Alias Rio di tempat kejadian dari beberapa orang salah satu diantaranya dari Karel Hamar bahwa korban mati karena dipukul oleh Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdapatnya dua orang pelaku yang telah memukul korban mengakibatkan korban mati yakni Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan yang berperan sebagai orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*) dalam arti secara bersama-sama melakukan perbuatan memukul korban hingga korban mati, dengan demikian maka unsur "Turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa bermula karena adanya makian/umpatan dari korban kepada saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan sehingga membuat Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan marah serta oleh karena Terdakwa dan korban sama-sama dipengaruhi minuman beralkohol serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum yang bertetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa dan saksi Yohanis Bosko Alias Anis Alias Yordan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa akan secara tegas disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang buah 1 (satu) meter dan 80 (delapan puluh) cm;
- 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang 40 (empat puluh) cm dan 34 (tiga puluh empat) cm;
- 1 (satu) buah kayu jenis kayu rep dengan panjang 1,15 (satu koma lima belas) meter;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, serta

- 1 (satu) buah baju berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah celana jeans;

Merupakan milik korban yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana terhadap korban, sehingga untuk menghindari agar tidak terjadinya trauma yang berkepanjangan bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma dan luka batin bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Hamar Alias Steven Alias Epen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang 1 (satu) meter dan 80 (delapan puluh) cm;
 - 2 (dua) buah kayu jenis kayu buah dengan ukuran masing-masing panjang 40 (empat puluh) cm dan 34 (tiga puluh empat) cm;
 - 1 (satu) buah kayu jenis kayu rep dengan panjang 1,15 (satu koma lima belas) meter;
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana jeans;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., dan Gerson Hukubun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Syafruddin Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

ttd

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Justina Renyaan.